

SUFRI BIN MHD ZIN
LWN
NOORIZAN BINTI HASSAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 27 September 2021 bersamaan 20 Safar 1443H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-034-053-2020]

[Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : Tidak diwakili.

Pegum Syarie Responden : Tuan R. Fadhli Indra bin Didi Indra TJahya dan Tuan Ahmad Hazieq bin Roshali daripada Tetuan Ram Reza & Muhammad.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 2 Julai 2020 terhadap sebahagian keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 22 Jun 2020 dalam Kes Permohonan No. : 10207-034-0443-2019 sepertimana berikut-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon bagi melaksanakan Perintah/Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah bagi kes Harta

Sepencarian di bawah Saman No: 10100-017-0095-2013 bertarikh 8.5.2018.

- ii. Mahkamah memerintahkan bahawa 10% saham yang dimiliki oleh Responden di dalam syarikat TRC Synergy Sdn Bhd (No. Syarikat : 413192-D) yang bersamaan dengan 4,753,151.7 unit sahaja yang merangkumi 2,160,000 unit saham yang tidak bercagar dan 2,593,151.7 unit saham yang bercagar hendaklah dinilai mengikut harga pasaran yang ditetapkan di dalam Bursa Malaysia pada tarikh tutup 22 Jun 2020.
- iii. Mahkamah memerintahkan jumlah tersebut ditolak 10% liabiliti terlebih dahulu.
- iv. Mahkamah memerintahkan bahawa selepas penilaian saham tersebut dibuat sepertimana di dalam perenggan (ii) dan (iii) di atas, Responden hendaklah membayar jumlah yang diperolehi hasil daripada penilaian saham tersebut kepada Pemohon setelah ditolak liabiliti.
- v. Mahkamah memerintahkan bahawa Responden hendaklah menyelesaikan keseluruhan jumlah pembayaran yang tersebut di atas dalam tempoh satu (1) tahun daripada tarikh perintah ini dikeluarkan.
- vi. Kos ditanggung pihak-pihak.

[2] Perayu (Responden di dalam Kes Permohonan No. : 10207-034-0443-2019) telah tidak berpuashati dengan sebahagian keputusan tersebut dan telah

memfailkan Notis Rayuan pada 2 Julai 2020 dan mengemukakan empat (4) Alasan Rayuan pada 5 Oktober 2020 seperti di dalam muka surat 641 – 643 Rekod Rayuan iaitu -

- i. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan juga Hukum Syarak apabila memutuskan tuntutan Responden berpandukan kepada jumlah unit saham di halaman 156 yang ditandakan sebagai ekshibit NBH 1 pada 20 Mac 2019 yang berjumlah 47,531,517 sedangkan pasangan ini bercerai pada 6 Disember 2012 dan sepatutnya Yang Arif Hakim Bicara mengambil kira jumlah saham Responden setakat tarikh perceraian tersebut sahaja ;
- ii. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara juga telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak setelah gagal mengambil kira pengakuan Perayu yang menyatakan pada tarikh perceraian jumlah saham yang dimiliki olehnya adalah sebanyak 42,238,397 berdasarkan kepada dokumen S 1 affidavit jawapan Perayu/Responden;
- iii. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara juga telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila mengambil kira jumlah 47,531,517 jumlah saham Perayu sedangkan jumlah tersebut adalah pada tarikh 20 Mac 2019 iaitu selepas 6 tahun pasangan telah bercerai sedangkan perkiraan harta sepencarian adalah setakat tarikh perceraian tersebut berlaku dan bukannya jumlah-jumlah pertambahan yang berlaku selepas perceraian; dan
- iv. Bahawa yang Arif Hakim Bicara juga telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila memerintahkan bayaran tunai

tersebut dalam masa satu (1) tahun sedangkan Responden memerlukan satu jangka masa yang lebih memandangkan keadaan ekonomi pada masa perintah dikeluarkan.

[3] Responden tidak bersetuju dengan rayuan ini dan memohon supaya rayuan ini ditolak dengan kos serta memohon supaya Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Kes 10207-034-0443-2019 dikekalkan.

[4] Perayu dan Responden kemudiannya telah menandatangani suatu Perjanjian Persetujuan pada 10 September 2021 yang mana Responden telah dinamakan sebagai Pihak Pertama dan Perayu telah dinamakan sebagai Pihak Kedua dan antara terma-terma persetujuannya adalah seperti berikut –

“Pihak-Pihak bersetuju bahawa jumlah keseluruhan saham yang dimiliki oleh Pihak Kedua di dalam syarikat TRC Synergy Berhad pada tarikh perceraian Pihak-Pihak adalah sebanyak 46,371,517 unit sahaja. Berdasarkan perintah yang dinyatakan di dalam perenggan 4 dan 5, Pihak Pertama berhak sebanyak 4,637,151 unit sahaja daripada keseluruhan saham Pihak Kedua tersebut.”

[5] Oleh yang demikian pada hari ini Perayu telah bersetuju untuk menarik balik kes rayuan ini secara lisan dan Responden tiada sebarang bantahan. Penarikan balik kes ini adalah seperti yang diperuntukkan di dalam Seksyen 95 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut -

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan satu salinan notis itu kepada defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

[6] Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Hujahan Pihak-Pihak dan Perjanjian Persetujuan Perayu dan Responden bertarikh 10 September 2021, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

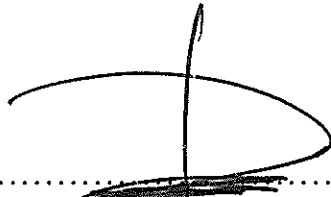
1. Rayuan Perayu ini adalah **DIBATAL**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

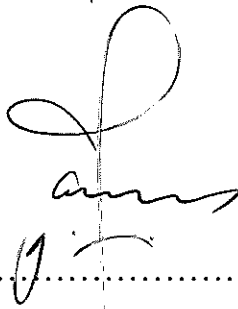


Dipersetujui oleh :-



2. **~~Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF~~**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor